

ARTO. DADO JOSÉ ALVARO BRUNEL SECRETARIO DE TURISMO, CON RENDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 11 FRACCIÓN VI Y 21 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 1 Y 5 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Estado de Guanajuato, así como las relaciones laborales establecidas entre los dependientes y el Estado, así como la aplicación de esta Ley, se aplican a toda persona que presta sus servicios profesionales, técnicos, o de índole general, a las dependencias mencionadas, así como a las dependencias designadas legal en virtud de nombramiento.

Que las Comisiones Generales de Trabajo en los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Estado de Guanajuato, así como las relaciones laborales establecidas entre los dependientes y el Estado, así como la aplicación de esta Ley, se aplican a toda persona que presta sus servicios profesionales, técnicos, o de índole general, a las dependencias mencionadas, así como a las dependencias designadas legal en virtud de nombramiento.

LINEAMIENTOS INTERNOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ADSCRITO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

Que en Guanajuato la asistencia y el control de la asistencia del personal de adscrito de la Secretaría de Turismo, así como la aplicación de esta Ley, se aplican a toda persona que presta sus servicios profesionales, técnicos, o de índole general, a las dependencias mencionadas, así como a las dependencias designadas legal en virtud de nombramiento.

Que el Gobierno del Estado de Guanajuato tiene el deber de fortalecer las medidas que se adopten para garantizar la asistencia y el control de la asistencia del personal de adscrito de la Secretaría de Turismo, así como la aplicación de esta Ley, se aplican a toda persona que presta sus servicios profesionales, técnicos, o de índole general, a las dependencias mencionadas, así como a las dependencias designadas legal en virtud de nombramiento.

Que el 11 de mayo del 2021, se publicó en el Diario Oficial de Guanajuato la Ley del Estado de Guanajuato que reforma el artículo 11, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en materia de Turismo.

Que las relaciones entre el Estado, así como la Ley del Estado de Guanajuato, así como la aplicación de esta Ley, se aplican a toda persona que presta sus servicios profesionales, técnicos, o de índole general, a las dependencias mencionadas, así como a las dependencias designadas legal en virtud de nombramiento.

MTRO. JUAN JOSÉ ÁLVAREZ BRUNEL, SECRETARIO DE TURISMO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 13 FRACCION XI Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 1 Y 5 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, rige las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores. Para la aplicación de esta ley, se considera trabajador a toda persona que presta sus servicios intelectuales, físicos, o de ambos géneros, a las dependencias mencionadas mediante designación legal, en virtud de nombramiento.

Que las Condiciones Generales de Trabajo en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, regulan las relaciones laborales entabladas entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y sus trabajadores, con el propósito de fomentar eficiencia y calidad de los servicios públicos que prestan, así como tutelar los derechos previstos en materia de trabajo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y normativa aplicable.

Que en Guanajuato la pandemia generada por la aparición y proliferación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) amenaza la vida de los guanajuatenses y, aunque es una crisis sanitaria a nivel mundial, también impactará inevitablemente en los ámbitos social, económico y sobre todo en las condiciones de vida de la población. Afectando principalmente a los grupos de población más vulnerables y esto puede llegar a repercutir en los avances que el Gobierno del Estado de Guanajuato trabaja en materia de desarrollo social.

El Gobierno del Estado de Guanajuato tiene el desafío de fortalecer las medidas emergentes, mejorando las capacidades operativas y focalizando los esfuerzos para la óptima prestación de servicios a cargo del Estado.

Que el 11 de enero del 2021, se publicó en el Diario Oficial el Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo.

Que las reformas antes citadas, establecen que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón.

Por lo expuesto, con fundamento en las disposiciones legales citadas y con el objeto de garantizar un óptimo control de la asistencia de labores del personal adscrito a esta Dependencia, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

Artículo Único. Se expiden los Lineamientos Internos para el Control de Asistencia del Personal adscrito a la Secretaría de Turismo, para quedar en los siguientes términos:

LINEAMIENTOS INTERNOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

Objeto de los Lineamientos

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular el control de asistencia del personal adscritos a la Secretaría de Turismo.

Clasificación del personal de trabajo

Artículo 2. Los trabajadores al servicio del Estado se clasifican en:

- I. **Personal de trabajo de base.** Aquél personal que presta sus servicios en actividades o puestos cuya materia de trabajo sea permanente;
- II. **Personal de trabajo temporal.** Aquel personal que desempeña su trabajo a tiempo fijo u obra determinada;
- III. **Personal de trabajo interino.** Aquel personal que hace suplencias; y
- IV. **Personal de trabajo de confianza:** Los que realizan trabajos de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, cuando tengan carácter general.

Jornada de trabajo

Artículo 3. Se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el personal de trabajo se encuentra a disposición de la Secretaría de Turismo para prestar sus servicios personales subordinados, de conformidad con lo previsto por la Ley del Trabajo y las Condiciones Generales de Trabajo en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

La jornada de trabajo del personal adscrito en la Secretaría de Turismo es de carácter diurna y continúa con una duración máxima de ocho horas de lunes a viernes salvo los casos de atención en el módulo de aeropuerto, Intendencia y oficialía de partes.

Horario de la jornada laboral

Artículo 4. La jornada laboral inicia a las 8:30 horas y termina a las 16:00 horas, de lunes a viernes, salvo en los casos del personal de trabajo del módulo del aeropuerto, intendencia y oficialía de partes, el cual estará determinado por su superior jerárquico, de acuerdo con oficio de notificación.

El personal de base deberá presentarse puntualmente a sus labores, de acuerdo a su jornada de trabajo. Esta obligación corresponde al personal de trabajo de los niveles 1 al 10 de acuerdo tabulador vigente del Gobierno del Estado de Guanajuato, exceptuando al personal que por las funciones que desempeñen tenga la autorización por escrito de su titular de su área, así como el Visto Bueno del Secretario de Turismo, para no registrar su asistencia, quedando en este supuesto bajo la responsabilidad del titular de área la verificación del diario cumplimiento de la jornada de trabajo.

Retardos

Artículo 5. El registro de asistencia entre las 8:46 am y las 9:00 am horas se considerará retardo sin opción a justificación, tres retardos en una quincena se considera falta injustificada, aplicándose el descuento correspondiente.

El personal de base no tendrá acceso al desempeño de sus labores, pasados los treinta y un minutos después de la hora que se tienen señalada para la entrada, es decir, a partir de las 09:01 se considerará falta de asistencia, así como la omisión de los registros y el registro previo a las 16:00 horas, salvo en los casos cuando exista causa justificada y autorizada por la o el superior jerárquico.

Registro de Asistencia

Artículo 6. El personal adscrito a la Secretaría deberá registrar su asistencia al centro de labores, en el medio electrónico que para tal efecto determine la Dirección Administrativa.

Incidencias

Artículo 7. Los motivos autorizados para justificar las incidencias del personal de trabajo son las siguientes:

- I. Comisión laboral; Se deberá incluir el tema o tarea, el Estado, Municipio, Entidad o Dependencia, así como el horario de la comisión;
- II. Licencia médica, exclusivamente expedida por el ISSSTE;
- III. Constancia de tiempo exclusivamente expedida por el ISSSTE;

- IV. Constancia de cuidados maternos exclusivamente expedida por el ISSSTE;
- V. Permisos económicos, autorizados por la o el superior jerárquico en términos de las Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato;
- VI. Licencias sin goce de sueldo, autorizado por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración;
- VII. Periodo de lactancia, autorizado por el superior jerárquico;
- VIII. Permiso por apoyo de estudios autorizado por el superior jerárquico;
- IX. Permiso personal, el cual deberá estar autorizado por el superior jerárquico y alude a una causa de carácter extraordinaria personal o familiar que deba ser atendida de manera forzosa por el personal de trabajo durante un periodo de tiempo antes de la jornada de trabajo o previo a finalizar la jornada de trabajo; y
- X. Onomástico, si el cumpleaños coincide algún día no laborable como asueto, vacaciones o licencia, no se sustituye por un día diferente ni es retroactivo, el día de cumpleaños es optativo puede o no laborarlo, queda a decisión del personal de trabajo, con el visto bueno de su superior jerárquico, además no será remunerado de forma extraordinaria ni cambiado por otro día hábil.

Descansos durante la jornada laboral

Artículo 8. El personal adscrito podrá gozar de descanso para tomar alimentos, debiendo ser dentro de las instalaciones establecidas para ello y por sólo una ocasión durante la jornada laboral y no más de 30 minutos.

Días de descanso

Artículo 9. El personal adscrito tiene derecho a disfrutar de los descansos, licencias y vacaciones en los términos señalados por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y las Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.

Los días de descanso obligatorio y por costumbre se otorgarán de acuerdo a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y los calendarios de días inhábiles que emita la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Justificación de absentismos

Artículo 10. El plazo para justificar los absentismos generados por quincena, serán dentro de 5 días hábiles siguientes al término de la quincena, los cuales también deberán estar autorizados por el superior jerárquico.

Modalidad de teletrabajo

Artículo 11. El personal adscrito que labore bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personal, remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la información y la comunicación.

Características del teletrabajo

Artículo 12. Las actividades realizadas por personal adscrito bajo la modalidad de teletrabajo deberán presentar las siguientes características:

- I. Estar asociados a objetivos claros y metas específicas que permitan la planificación, seguimiento, control y comunicación mediante las tecnologías de información y comunicación;
- II. La supervisión será indirecta y por resultados;
- III. Se pueden desarrollar fuera de la oficina sin afectar el normal funcionamiento de la Secretaría;
- IV. Se realizará mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación; y
- V. Se deberá contar con el equipo tecnológico propio o a su resguardo, así como la conectividad y accesibilidad indispensables según criterio técnico de la Coordinación de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Turismo.

Derechos y obligaciones del teletrabajo

Artículo 13. El personal adscrito a la Secretaría de Turismo que labore en la modalidad de teletrabajo mantendrá los mismos derechos y obligaciones establecidos en la normativa interna. Asimismo, la modalidad de teletrabajo no genera derechos adquiridos.

Mecanismos de verificación de teletrabajo

Artículo 14. La persona superior jerárquica de aquella que se encuentra en la modalidad de teletrabajo será la responsable de establecer el mecanismo de supervisión que considere necesario para corroborar que su colaborador o colaboradora esté realizando las actividades correspondientes para cumplir con los objetivos del área.

No discriminación

Artículo 15. El personal adscrito deberá cerciorarse de no discriminar a nadie en base a el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, origen racial, el estado civil o cualquier otra; para la contratación, promoción, capacitación y demás condiciones laborales.

Acoso y/u hostigamiento

Artículo 16. El personal de trabajo deberá abstenerse de realizar cualquier conducta intimidante o que resulte en algún tipo de acoso y/u hostigamiento sexual expresándose en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

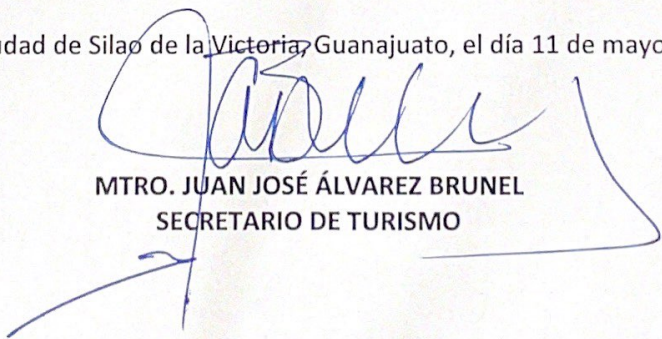
Observancia de los principios públicos

Artículo 17. El personal de trabajo de la Secretaría de Turismo, en su carácter de servidoras y servidores públicos y en el desempeño de su empleo, cargo o comisión deberán observar los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, además de cumplir y respetar las directrices establecidas en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato. las obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 11 y 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. Los presentes lineamientos entran en vigor a partir de la fecha de su firma.

Dado en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, el día 11 de mayo del 2021.



MTRO. JUAN JOSÉ ÁLVAREZ BRUNEL
SECRETARIO DE TURISMO